TIMBRES Y ESTAMPILLAS – LEY SOBRE IMPUESTO DE - ART 1, N° 3, ART. 24, N° 9 - OFICIOS N° 1917 DE 2022, N° 548 DE 2017 Y N° 2748 DE 2004. (ORD. N° 2925, DE 29.09.2022)

Aplicación del impuesto de timbres y estampillas en compras efectuadas con tarjeta de crédito bancaria.

De acuerdo con su presentación, consulta si corresponde el cobro del impuesto de timbres y estampillas por compras efectuadas con una tarjeta de crédito bancaria cuando dichas compras son realizadas en cuotas y sin intereses, toda vez que, a su entender, no existiría una operación de crédito de dinero al no pactarse intereses.

Al respecto, cabe aclarar, en primer lugar, que el hecho de no pactarse intereses no obsta a la existencia de una operación de crédito de dinero en los términos establecidos en el inciso primero[1] del artículo 1° de la Ley N° 18.010[2], según se desprende del artículo 12[3] de dicha ley, ni incide, por tanto, en la configuración del hecho gravado general establecido en el artículo 1°, N° 3, del Decreto Ley N° 3.475, sobre Impuesto de Timbres y Estampillas.

Por lo anterior, tal impuesto debiera aplicarse en la situación que expone, se pacten intereses o no, en conformidad con lo dispuesto en el señalado artículo 1°, N° 3, en concordancia con el artículo 24, N° 9, de dicho decreto ley.

Se hace presente que, en el administrador de contenido normativo, disponible en el sitio web[4] de este Servicio, podrá consultar instrucciones generales sobre dicho impuesto y jurisprudencia administrativa vinculada a las tarjetas de crédito[5].

RICARDO PIZARRO ALFARO
DIRECTOR (S)

Oficio N° 2925, de 29.09.2022
Subdirector Normativo
Dpto. de Técnica Tributaria

[1] Que dispone que “son operaciones de crédito de dinero aquéllas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención.”.
[2] Que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.
[3] Que, a su turno, establece que” la gratuidad no se presume en las operaciones de crédito de dinero. Salvo disposiciones de la ley o pacto en contrario, ellas devengan intereses corrientes, calculados sobre el capital o sobre capital reajustado, en su caso.”.
[4] https://www3.sii.cl/normaInternet/.
[5] En particular, Oficios N° 1917 de 2022, N° 548 de 2017 y N° 2748 de 2004, respecto de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias.